Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Joan Miquel Roig Mestre (1 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 01/04/2019
HASH: 33126d006b5909c62081c2b67af78d02
Ajuntament de Calaf

Jordi Badia Perea (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 01/04/2019
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Ajuntament de Calaf

NIF P0803100G

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I EL CASAL DE CALAF PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS

REUNITS

D'una part, el Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde de l'**AJUNTAMENT DE CALAF**, actuant en representació d'aquest i degudament facultat en virtut de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació municipal el dia 20 de juny de 2015, i assistit pel Secretari-Interventor de l'Ajuntament, Sra. Joan Miquel Roig Mestre.

D'una altra part, el Sr. Jordi Pujol Giralt amb NIF número,xx.xxx.646-Q, actuant en qualitat de President de la Fundació Privada **CASAL DE CALAF**, inscrita en el Registre d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció 2749. El compareixent ostenta el càrrec en virtut d'acord adoptat per l'Assemblea general de l'entitat el dia 26 de juny de 2011.

Que ambdues parts es reconeixen capacitat legal i d'obrar suficients per a subscriure el present conveni, i amb la voluntat d'exposar primerament els motius que justifiquen la seva formalització,

MANIFESTEN

I.- La Fundació privada Casal de Calaf és una entitat sense ànim de lucre que, d'acord amb el que disposen els seus estatuts, té per finalitat principal la divulgació de la cultura i la promoció dels valors socials, l'organització d'activitats que fomentin la participació ciutadana en l'àmbit de la música, les arts escèniques i la cultura en general, així com l'aixopluc d'altres grups o entitats que tinguin per objecte la realització d'activitats complementàries i compatibles amb les pròpies del Casal.

Des d'una perspectiva històrica, el Casal de Calaf és hereu d'un patrimoni cultural i d'una tradició teatral que ha contribuït a conformar la identitat calafina, entesa com a bagatge històric i heterogeni que hom considera propi o definidor de la seva comunitat. La celebració l'any 2015 del 90è aniversari de la representació d'Els Pastorets de Calaf constitueix no només una fita de prestigi cultural, sinó també una prova objectiva de la voluntat, l'esforç i la perseverança de diverses generacions de voluntaris compromesos amb el foment de la cultura i el desenvolupament personal i social dels ciutadans.

Però si bé és inqüestionable que les entitats culturals sense afany de lucre són garants d'un patrimoni col·lectiu intangible que s'ha de preservar i potenciar, també ho és que a causa de la insuficiència de mitjans de finançament propis, moltes iniciatives esdevenen inviables si no hi concorre la col·laboració econòmica dels ens públics.

La intervenció dels poders públics en l'àmbit cultural no deriva d'una facultat discrecional sinó que, ben al contrari, constitueix el compliment d'un mandat de rang constitucional i

estatutari. La Constitució Española, en el seu article 44.1 disposa que *els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret*. L'article 44.4 del vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que *els poders públics han de fomentar la investigació i la recerca científica de qualitat, la creativitat artística i la conservació i la difusió del patrimoni cultural de Catalunya*; I l'apartat 5è. del mateix precepte disposa que *els poders públics han d'emprendre les accions necessàries per a facilitar a totes les persones l'accés a la cultura, als béns i als serveis culturals i al patrimoni cultural, arqueològic, històric, industrial i artístic de Catalunya.*

L'article 31.1 de la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, estableix que *les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències respectives, han de promoure i facilitar el desenvolupament de les associacions i federacions, confederacions i unions que persegueixin finalitats d'interès general, i respectar sempre la llibertat i l'autonomia davant els poders públics.*

Així mateix, la llei 38/2003, general de subvencions, considera que *les subvencions són una tècnica de foment de determinats comportaments considerats d'interès general i fins i tot un procediment de col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la gestió d'activitats d'interès públic.*

La promoció de la cultura i l'exercici efectiu del dret a accedir-hi són objectius que s'han d'assolir en benefici de tots els ciutadans independentment del seu lloc de residència. El principi d'igualtat així ho exigeix i la seva aplicació comporta l'adopció de mesures que remoguin o redueixin els obstacles que dificulten l'accés a les manifestacions culturals. D'altra banda, és evident que la llunyania dels equipaments respecte dels seus potencials usuaris desincentiva la participació activa en les activitats d'aquesta naturalesa.

El municipi de Calaf, tot i que no disposa de teatre-auditori de titularitat pública, gaudeix i ha gaudit des de fa diverses dècades de l'equipament del Casal de Calaf, destinat a la difusió i foment d'activitats culturals, principalment en els àmbits teatral i musical. La col·laboració entre l'Ajuntament i el Casal ha contribuït a garantir una oferta cultural variada, apropant-la al ciutadà, alhora que s'han complert dos mandats legals: el de promoció cultural i el de gestió dels recursos públics amb eficàcia i eficiència, atès que la inversió pública s'ha pogut destinar a finançar altres equipaments i serveis municipals en benefici de la comunitat.

II.- D'altra banda, l'organització de les activitats pròpies del Casal i l'acolliment de les programades per l'Ajuntament i per les altres entitats requereixen tant la necessària adequació de les instal·lacions a la normativa que estigui vigent en cada moment, així com també una constant adaptació a les noves tecnologies. El cost d'execució de les esmentades inversions és difícilment assumible en la seva totalitat per una entitat sense ànim de lucre.

III.- Les subvencions procedents dels ens públics constitueixen una font de finançament o cofinançament imprescindible per a la realització de determinades activitats i inversions. Aquestes disposicions dineràries a favor de les associacions garanteixen la consecució de fins d'interès social difícilment abastables sense la cooperació del sector públic i del sector

privat, però sempre tenint present que la cooperació econòmica s'ha de sotmetre als principis que regeixen l'activitat administrativa de concessió de subvencions amb la finalitat d'evitar el malbaratament de recursos públics.

IV.- Com ja s'ha posat de manifest, el Casal de Calaf té també com a fi estatutari el d'aixoplugar altres grups o entitats sense ànim de lucre, la qual cosa comporta l'exercici d'una activitat d'interès general que té per objecte el foment del teixit associatiu cultural i recreatiu.

Amb aquesta funció d'acolliment es fomenta principalment l'associacionisme juvenil que, tot i que potencialment és el més actiu, continua essent el més necessitat de protecció atesa la limitada capacitat econòmica dels joves.

La intervenció del Casal assumint aquest fi d'interès social des de fa anys ha generat i genera despeses que s'imputen al funcionament ordinari de l'entitat però que corresponen a l'ús de les instal·lacions per part dels referits grups i associacions. La cooperació entre l'Ajuntament i el Casal de Calaf és i serà necessària per tal de poder proporcionar espai i instal·lacions adequades per a la realització d'activitats cíviques, recreatives i culturals.

V.- En conseqüència, acreditada la conveniència de formalitzar un conveni entre l'Ajuntament de Calaf i l'Associació Casal de Calaf que reguli el règim d'atorgament i justificació de subvencions destinades a les activitats que s'han exposat, ambdues entitats

ACORDEN

PRIMER.- Finalitat.- D'acord amb el que disposa l'article 11 del Reglament de subvencions i convenis de l'Ajuntament de Calaf, el present conveni té per objecte regular el règim d'atorgament de subvencions concedides per l'Ajuntament de Calaf a l'associació Casal de Calaf, amb la destinació següent:

1.- GRUP I.- Subvencions destinades al fi estatutari d'aixopluc d'entitats, amb l'objecte de sufragar parcialment les despeses derivades de la utilització de l'equipament del Casal per part de l'Ajuntament de Calaf, així com les derivades de la funció d'aixopluc d'altres entitats sense ànim de lucre.

2.- GRUP II.- Subvencions destinades a les activitats de producció pròpia del Casal de Calaf i a les activitats d'altres entitats de Calaf i comarca, tals com:
- Ajuntament de Calaf
- IES Alexandre de Riquer (Sant Jordi, teatre, escala-en-hifi)
- Escola Alta Segarra
- Actes culturals, cívics i conferències
- Cursos, xerrades,...
- Etc...

3.- GRUP III.- Subvencions destinades a l'execució d'obres i a l'adquisició de béns d'inversió que tenen per objecte l'adequació de les instal·lacions a la normativa vigent i la incorporació de noves tecnologies.

Les subvencions regulades en el present conveni són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, tant pública com privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

GRUP I

SEGON.- L'Ajuntament de Calaf subvencionarà les despeses classificades en el Grup I amb un import anual màxim de SIS MIL Euros (6.000,00 €).

TERCER.- Es determinen les despeses generades per l'ús de les instal·lacions per part de l'Ajuntament i les següents entitats sense ànim de lucre.

La intensitat d'ús de cada entitat es determina aplicant els mòduls que s'indiquen a continuació:

a) Ús permanent u ocasional, valorant el grau de depreciació de les instal·lacions en funció de les característiques de cada activitat.
b) Superfície utilitzada.
c) Consum d'energia elèctrica previsible en funció del tipus d'activitat i dels aparells, instruments o elements tècnics utilitzats.
d) Consum d'energia per a la climatització de sales i espais.
e) Consum d'aigua previsible en funció de les activitats organitzades.
f) Ús de l'equipament tècnic mòbil.

QUART.- Atesa la dificultat d'individualització de les despeses generades per l'ús de les instal·lacions per part de l'Ajuntament i les entitats sense ànim de lucre, s'estableix en una quantitat global.

CINQUÈ.- La llista de les entitats acollides és:

- AGRUP. ESCOLTA ALEXANDRE DE RIQUER
- ATC
- CORAL RESSONS
- CLUB ESCACS CALAF
- GRUP DARDA CALAF
- GRUP DE COUNTRY
- MÚSIQUES A CAU D'ORELLA
- LA XARXA
- EL POLVORÍ
- SARDANISTES DE CALAF
- COMTCASE
- ESCOLA DE TEATRE "LA PLANA"
- CESSIÓ PUNTUAL A (CB CALAF, IES ALEXANDRE DE RIQUER,ASSOCIACIÓ SENEGALESA MIFTAHOUL-KHOU YORY), COL·LECTIU SOLIDARI, COOPAC, UNIÓ DE PAGESOS, CARNESTOLTES ...)

SISÈ.- Cada ens assumirà la responsabilitat i el cost de la contractació o realització dels actes o activitats que hagi organitzat.

L'Ajuntament de Calaf assumeix les responsabilitats derivades de danys personals i/o materials que es puguin produir com a conseqüència de les activitats que hagi programat. La responsabilitat s'estén als danys causats a les instal·lacions o a l'equipament tècnic.

Per a l'adaptació de sales i espais s'utilitzaran elements superficials i fàcilment desmuntables. El Casal de Calaf no està obligat a adquirir elements que hagin de ser o hagin estat utilitzats en actes o activitats organitzats per l'Ajuntament.

GRUP II

SETÈ.- L'Ajuntament de Calaf subvencionarà les despeses classificades en el Grup II amb un import anual màxim de DOTZE MIL Euros (12.000,00 €).

VUITÈ.- Atesa la dificultat d'individualització de les despeses generades per l'ús de les instal·lacions per part de l'Ajuntament i les entitats sense ànim de lucre, s'estableix en una quantitat global.

NOVÈ.- La llista de les activitats estables organitzades pel Casal de Calaf, son:

- TEATRE:
    - ELS PASTORETS DE CALAF
    - ELS PASTORETS INFANTILS
    - ATC – Obra Primavera
    - ATC – Obra Festa Major
- CONCERTS:
    - Cicle de 4 concerts de Músiques a Cau d'Orella
- ESPECTACLES FAMILIARS
- CINEMA
- CONTACONTES
- ETC..

La programació estable comprèn tant els dies de representació o d'audició com els necessaris per a l'assaig de les obres o dels concerts. En tot cas, des de mitjans octubre fins a finals de gener la sala-teatre es reserva per a les representacions i assaigs de l'espectacle *Els Pastorets*, i qualsevol programació o ús de les instal·lacions hi resten subordinats.

DESÈ.- Objecte i règim aplicable a les subvencions incloses en aquest Grup:

1.- Actes i activitats subvencionables:

a) Els Pastorets de Calaf.- Atès que aquesta representació teatral forma part del patrimoni cultural del municipi i que, alhora, és el principal catalitzador del voluntariat local, ambdues parts acorden expressament incloure-la dins del Grup II com a activitat subvencionable amb l'objecte d'impulsar la necessària modernització escenogràfica i tècnica que garanteixi la seva continuïtat.
b) Els Pastorets infantils.-
c) Mostra de teatre.-
d) ATC (obra festa major i reposició).-
e) Conta contes.-
f) Contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles del Programa.cat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de l'activitat artística professional.

La programació estable comprèn tant els dies de representació o d'audició com els necessaris per a l'assaig de les obres o dels concerts. En tot cas, des de mitjans octubre fins a finals de gener la sala-teatre es reserva per a les representacions i assaigs de l'espectacle *Els Pastorets*, i qualsevol programació o ús de les instal·lacions hi resten subordinats.

ONZÈ.- L'eficàcia del present conveni pressuposa una col·laboració entre l'Ajuntament i el Casal de Calaf que permeti un ús òptim de les instal·lacions amb la finalitat de mantenir i d'incrementar l'organització d'activitats culturals i socials. La coordinació de les dates de realització de les respectives activitats se sotmet a la regulació següent:

1.- L'Ajuntament de Calaf proposarà periòdicament i amb antelació suficient les dates dels actes i activitats que tingui intenció de programar (festa major, setmana de la gent gran, etc.).

2.- El Patronat del Casal assignarà i reservarà les dates proposades per l'Ajuntament prèvia comprovació del calendari general d'activitats. En el supòsit que no fos possible assignar les dates sol·licitades, l'Ajuntament proposarà dates alternatives i el Casal resoldrà aplicant criteris d'optimització d'ús de les instal·lacions.

Les activitats organitzades per les entitats acollides s'inclouran també en el calendari general d'activitats.

3.- El Patronat del Casal podrà oposar-se a l'organització d'actes o activitats que consideri incompatibles amb els principis fundacionals que regeixin l'entitat, o bé puguin pertorbar el bon desenvolupament d'altres actes o activitats. L'oposició serà motivada.

4.- El Casal de Calaf, a criteri del Patronat i en la mesura que ho permeti el calendari general d'activitats, posarà a disposició de les empreses o entitats que ho

sol·licitin els espais i els mitjans adequats per a l'organització de conferències, reunions o actes similars.

Sense perjudici de les facultats del Patronat del Casal, ambdues parts fan constar expressament que la programació estable del Casal tindrà prioritat.

GRUP III

DOTZÈ.- L'Ajuntament de Calaf subvencionarà l'adquisició de béns d'inversió classificats en el Grup III amb un import anual màxim de TRES MIL EUROS (3.000,00 €).

TRETZÈ.- Ambdues parts acorden que una mateixa actuació o inversió podrà ser inclosa en més d'una anualitat sempre que la suma de subvencions atorgades no superi el cost total de l'actuació.

CATORZÈ.- Les subvencions d'aquest grup es destinen a l'execució d'obres i a l'adquisició de béns d'inversió que tinguin per objecte l'adequació de les instal·lacions a la normativa vigent i la incorporació de noves tecnologies, incloent el cost de redacció d'estudis i projectes, així com els honoraris de professionals pels serveis vinculats amb les inversions.

Les obres que tinguin per finalitat adequar l'equipament a la normativa vigent, encara que jurídicament no tinguin la qualificació d'inversió, també hi estan incloses.

QUINZÈ.- Per a l'atorgament de les subvencions d'aquest grup es considerarà com a valor subvencionable el cost d'adquisició dels béns, exclosos els impostos indirectes sempre i quan aquests tinguin la consideració de fiscalment deduïbles per al Casal de Calaf.

SETZÈ.- Davant la dificultat de valorar les despeses generades incloses en aquest apartat, donat que part de la mà d'obra es realitza amb voluntariat, s'estableix en una quantitat global.

DISPOSICIONS COMUNES

DISSETÈ.- L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'activitat subvencionada la llegenda "amb el patrocini de l'Ajuntament de Calaf", amb l'escut i logotip corresponent, d'acord amb els models tipogràfics aprovats per aquesta administració.

DIVUITÈ.- L'entitat haurà de justificar l'import subvencionat amb la presentació dels següents documents en els terminis establerts tal i com marca el capítol 5 del Reglament de Convenis i Subvencions.

* Memòria de l'activitat realitzada

* Factures que justifiquin l'import subvencionat i del valor dels ingressos generats. Aquestes factures hauran d'anar a nom de l'entitat o persona sol·licitant, hauran de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte d'ajut i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Igualment hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el del seu contingut.
* Un exemplar de la documentació pròpia de l'activitat i tres exemplars de la propaganda escrita relativa a l'activitat.

La documentació justificativa haurà de ser lliurada abans del dia 31 de desembre de 2019.

D'acord amb el Capítol 6 del Reglament de Convenis i Subvencions, el pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar.

DINOVÈ.- Residus

L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants corresponents (factures, fotografies ...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.

VINTÈ.- La vigència del present conveni s'estén des del dia de la seva signatura fins el dia 31 de desembre de 2019, i es renovarà automàticament per períodes anuals, amb un màxim de dos, si cap de les parts no comunica a l'altra amb tres mesos d'antelació la voluntat de rescindir-lo.

No obstant això, i d'acord amb el que disposa l'article 2.1b) de la Llei 38/2003, a efectes de càlcul i justificació de les subvencions corresponents a l'anualitat 2006, es computarà o es considerarà com a període de referència l'any complet. Aquesta disposició s'aplica a tots els grups (Grup I, Grup II i Grup III).

VINT-I-UNÈ.- Són causes específiques de resolució anticipada del conveni, les següents:

L'Ajuntament de Calaf, prèvia audiència dels representants legals del Casal, podrà extingir el present conveni en el cas que, de forma reiterada i sense causa justificada, el Casal s'oposi a acollir els actes o les activitats programats per l'Ajuntament.

Es consideraran causes justificades d'oposició les previstes de forma expressa en els pactes precedents i les derivades d'una interpretació teleològica del conveni.

En el cas que l'extinció anticipada del conveni es produís en una data diferent a la de 31 de desembre, els terminis per a la rendició dels comptes justificatius començaran l'endemà de la data d'extinció.

VINT-I-DOSÈ.- El present conveni es subscriu d'acord amb el que disposa l'article 22.2.c) de la llei 38/2003 atès que el municipi de Calaf no disposa d'equipaments culturals de titularitat pública o privada que disposin d'una capacitat i característiques tècniques equiparables a les del Casal de Calaf.

Donada la naturalesa administrativa del conveni, les qüestions que es puguin suscitar en relació amb la seva formalització, interpretació, efectes i extinció són competència de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

VINT-I-TRESÈ.- L'import d'aquestes subvencions Grup I, II, III i punt setzè d'aquest conveni aniran a càrrec de la partida pressupostària 92400/48000 "subvencions a entitats" del pressupost vigent.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

L'Alcalde,

Jordi Badia Perea

El President,

Jordi Pujol Giralt

El Secretari-Interventor,

Joan Miquel Roig Mestre